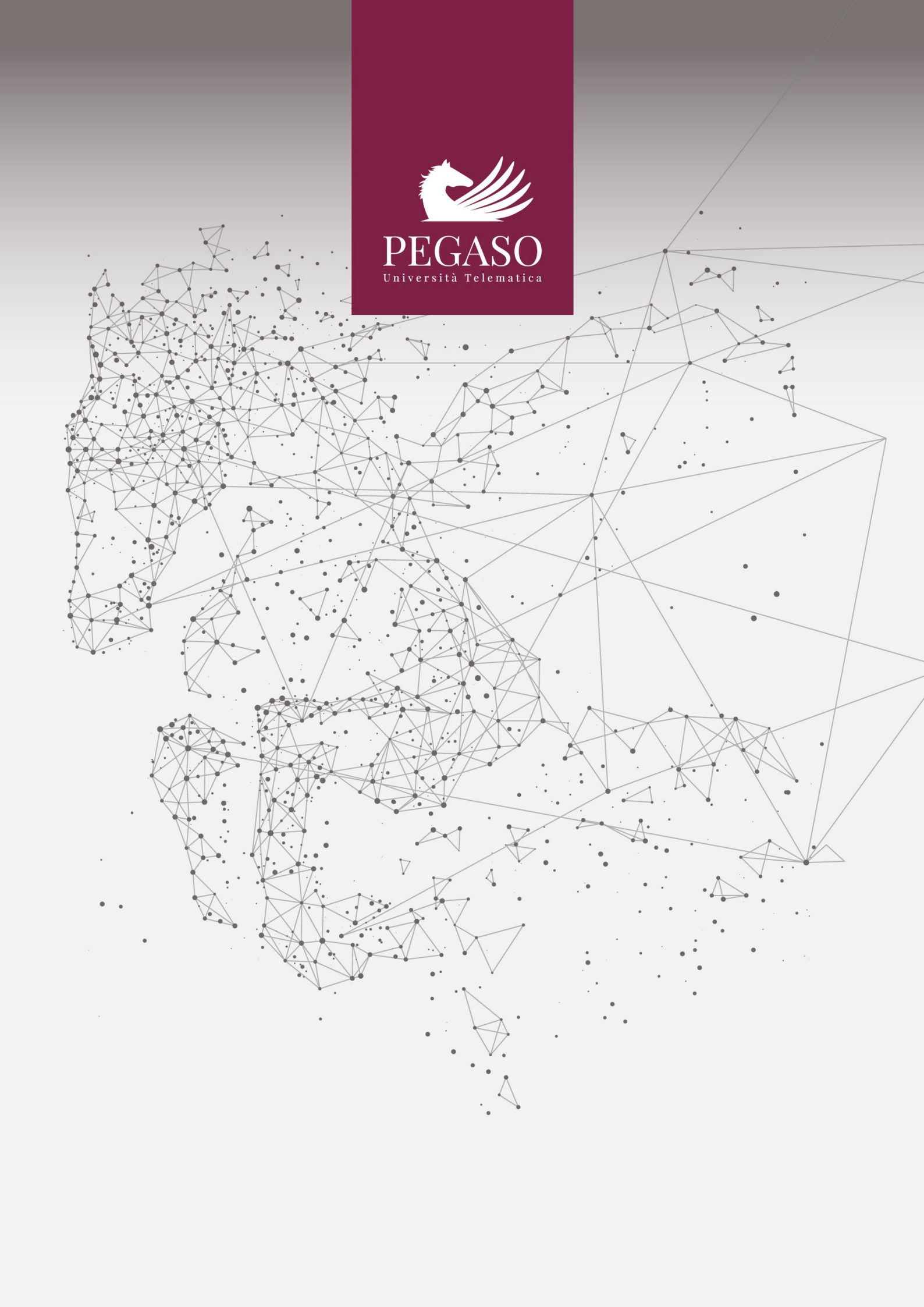

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO EXTRA-UE 3

2 I TRASFERIMENTI AI SENSI DEL GDPR 6

3 ADEMPIMENTI PRATICI 14

BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Cosa si intende per trasferimento extra-UE

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea, il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si pone in continuità con la disciplina dettata dalla Direttiva 95/46/CE, mantenendo sostanzialmente lo stesso impianto.

L'articolo 44 del GDPR, rubricato "Principio generale per il trasferimento", stabilisce che:

> *Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.*

Per trasferimento extra-UE si intende qualsiasi trasmissione effettuata da un titolare del trattamento stabilito sul territorio dell'Unione a un altro titolare o responsabile stabilito in un Paese terzo; il dato viene quindi materialmente trasferito al di fuori dell'Unione Europea. In dottrina c'è contrasto tra chi sostiene che in questa nozione rientrerebbero solo i flussi di dati personali e chi afferma che siano ricomprese anche le mere comunicazioni degli stessi; a sostegno della prima tesi vi è il considerando 101, che parla di flussi di dati:

CONSIDERANDO 101: "*I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È opportuno però che, quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

a organizzazioni internazionali, il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell'Unione dal presente regolamento non sia compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente regolamento. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali."

Tuttavia, i considerando non hanno valore normativo vincolante, e negli articoli del GDPR non c'è alcun riferimento che faccia propendere per una interpretazione restrittiva di questo tipo; d'altronde, anche la mera comunicazione dei dati è inquadrabile come trattamento degli stessi. Per questo motivo, sembra preferibile propendere per una interpretazione che ricomprenda all'interno della nozione di trasferimento anche la mera comunicazione dei dati. Quest'ultima è anche l'impostazione maggiormente seguita a livello di applicazione pratica della disciplina sui trasferimenti di dati.

L'evoluzione delle nuove tecnologie rende particolarmente complesso, in certi casi, comprendere quando avvenga effettivamente un trasferimento di dati. Nel caso *Lindqvist* (C-101/01 del 6.11.2003) la Corte di Giustizia ha risolto una questione relativa alla copia di un file informatico, affermando che:

"*Non si configura un «trasferimento verso un paese terzo di dati» ai sensi dell'art. 25 della dir. 95/46/CE allorché una persona che si trova in uno Stato membro inserisce in una pagina Internet – caricata presso il suo fornitore di servizi di ospitalità («web hosting provider»), stabilito nello Stato stesso o in un altro Stato membro – dati personali, rendendoli così accessibili a chiunque si colleghi ad Internet, compresi coloro che si trovano in paesi terzi.*"

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il mero transito di dati personali su strumenti che non si trovano fisicamente nel territorio dell'UE non integra un'ipotesi di trasferimento di dati extra-UE, ma, come si evince anche dalla formulazione letterale dell'articolo 44, è necessario che avvenga un trattamento dei dati; tuttavia, si tratta di una linea di demarcazione piuttosto sottile, considerando la portata ampia del concetto di trattamento (nel quale rientra, ad esempio, anche la diffusione dei dati personali).

Per "Paese terzo" ai sensi dell'articolo 44 si intende uno Stato sovrano riconosciuto, mentre una "organizzazione internazionale" è un soggetto giuridico costituito e formato da enti pubblici che persegue finalità pubblicistiche.

Un caso in cui è molto frequente che si verifichino trasferimenti di dati extra-UE è quello del Cloud Computing: anche l'archiviazione e la conservazione dei dati costituiscono trattamento degli stessi e, quando il gestore del server è stabilito al di fuori dell'Unione Europea, anche se chi fruisce dei dati si trova nell'Unione, avviene comunque un trasferimento ai sensi dell'articolo 44 del GDPR. Il fornitore della piattaforma Cloud assumerà la posizione di responsabile esterno del trattamento ex articolo 28 del GDPR, mentre il cliente della piattaforma sarà titolare del trattamento (Gruppo di Lavoro Articolo 29, Parere 5/2012 sul Cloud Computing).

È fondamentale ricordare che, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 del GDPR:

> *Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.*

La *ratio legis* della normativa è assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal Regolamento non sia pregiudicato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 I trasferimenti ai sensi del GDPR

Come si è anticipato, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale possono avvenire solo rispettando le disposizioni degli articoli 44 e seguenti del GDPR; tale regola vale anche per i trasferimenti successivi dei dati.

In generale, il trasferimento extra-UE dei dati personali può avvenire se:

1. vi è stata una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea;
2. in assenza di decisione di adeguatezza, se il titolare pone in essere misure adeguate ai sensi dell'articolo 46 del GDPR;
3. in mancanza anche di misure adeguate, se si verifica una delle eccezioni previste dall'articolo 49;
4. se non sussiste nemmeno una delle eccezioni dell'articolo 49, il trasferimento è ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e nei casi in cui il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali

L'articolo 45 del GDPR è rubricato "Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza" e dispone che:

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l'attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall'organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.

3. La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L'atto di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. L'atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.

5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.

8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione adeguato.

9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 45 del GDPR, dunque, il trasferimento dei dati extra-UE è consentito senza che sia necessaria alcuna ulteriore autorizzazione quando il Paese terzo o l'organizzazione internazionale è stato approvato con una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea. Nell'emanare questa decisione la Commissione tiene conto:

- del sistema giuridico del Paese terzo o dell'Organizzazione internazionale;
- dell'esistenza di una autorità di controllo autonoma che sovrintenda al controllo e al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- degli impegni internazionali assunti dal Paese terzo o dall'Organizzazione internazionale (sottoscrizione di convenzioni o accordi in materia di protezione dei dati personali).

Tali decisioni sono sottoposte a revisione ogni quattro anni.

In assenza di una decisione di adeguatezza, il trasferimento può essere effettuato in presenza di una delle garanzie adeguate previste dall'articolo 46 del GDPR:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo:

a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;

b) le norme vincolanti d'impresa in conformità dell'articolo 47;

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2;

d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2;

e) un codice di condotta approvato a norma dell'articolo 40,unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o

f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'articolo 42, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

3. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; o

b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.

4. L'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall'autorità di controllo in base all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

È necessario in questo contesto operare una distinzione interna alla categoria di garanzie adeguate.

Le garanzie che non necessitano di autorizzazioni specifiche sono:

- gli strumenti giuridici vincolanti e aventi efficacia esecutiva tra le autorità pubbliche;
- le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione;
- le clausole contrattuali standard adottate da una autorità di controllo e poi approvate dalla Commissione.

Le garanzie che necessitano di autorizzazioni specifiche sono, invece:

- le clausole contrattuali autorizzate dall'Autorità di controllo;
- le norme vincolanti d'impresa;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- gli accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.

Le clausole contrattuali standard non necessitano quindi di autorizzazioni da parte dell'Autorità di controllo; in questi casi, le garanzie vengono infatti trasfuse all'interno di clausole contrattuali appropriate.

Le norme vincolanti d'impresa sono invece uno strumento predisposto per le imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, qualora talune delle stesse siano stabilite su territorio extra-UE. Si tratta di clausole contrattuali che fissano dei principi comuni in materia di protezione dei dati personali a cui devono attenersi tutte le aziende che fanno parte del gruppo. Devono essere approvate dall'Autorità di controllo competente.

In assenza anche di garanzie adeguate, il trasferimento può avvenire se sussiste una delle eccezioni elencate nell'articolo 49:

a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;

b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;

d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento l'autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Adempimenti pratici

Se il titolare effettua dei trasferimenti di dati personali extra-UE, questo ha alcune ripercussioni anche sugli adempimenti che deve effettuare nel corso di tutta l'attività di trattamento.

Innanzitutto, l'informativa che fornisce all'interessato dovrà contenere tutti i riferimenti in merito a eventuali trasferimenti dei dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, specificandone il presupposto di liceità (decisione di adeguatezza, garanzie adeguate, eccezioni).

Nel caso in cui l'interessato eserciti il diritto di accesso ai dati, il titolare dovrà comunicare al richiedente:

- quali dati sono stati oggetto di trasferimento,
- i Paesi destinatari,
- le garanzie adeguate sulla base delle quali il trasferimento è potuto avvenire.

Nel registro dei trattamenti, per ciascun trattamento dovranno essere annotati:

- quali dati sono oggetto di trasferimento,
- chi sono i soggetti interessati,
- i Paesi destinatari del trasferimento,
- le garanzie adeguate che hanno reso legittimo lo stesso.

L'articolo 4 numero 23 del GDPR definisce il trattamento transfrontaliero di dati:

> *«trattamento transfrontaliero»: a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro.

Un trattamento "incide in modo sostanziale su interessati" qualora:

- Sia causa o probabile causa di una perdita, un danno o un disagio alla persona;
- Produca concretamente una limitazione di diritti o un'esclusione da benefici e opportunità;
- Incida sulla salute di una persona;
- Incida sulla situazione economico finanziaria della persona;
- Provochi situazioni di imbarazzo o altre conseguenze negative, compreso il danno reputazionale;

Esponga la persona a forme di discriminazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- GDPR e Normativa Privacy, Commentario a cura di Giovanni Maria Riccio, Guido Scorza, Ernesto Belisario, Wolters Kluwer I Edizione (2018)
- Gruppo di Lavoro Articolo 29, Parere 5/2012 sul Cloud Computing

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).